Chatelain & Associés
Avocates et avocats
Rue du Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne
Tél. +41 21 311 22 33 – etude@chatelain-associes.ch

Lausanne, le 20 janvier 2026

Chambre patrimoniale cantonale

Avenue Vinet 33, c/o Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 1014 Lausanne

DEMANDE

Cause CPC n° PC.2026.0914

Demanderesse : Domaine des Tourelles SA, Route de la Gare 3, 1173 Féchy, représentée par Me Delphine Chatelain, avocate, Chatelain & Associés, Rue du Grand-Chêne 8, 1003 Lausanne

contre

Défenderesse : Fiduciaire Chamblandes SA, Avenue de Chamblandes 9, 1009 Pully, représentée par Me Antoine Perret, avocat, Place Saint-François 2, 1003 Lausanne

Objet : responsabilité du mandataire (art. 394 ss, 398 CO) ; dommages-intérêts

Valeur litigieuse : CHF 104'874.80

Conclusions

1. La défenderesse est condamnée à payer à la demanderesse la somme de CHF 104'874.80, avec intérêts à 5 % l'an dès le 20 novembre 2025.

2. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

3. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de la défenderesse, sous réserve de l'assistance judiciaire.

I. En fait

A. Les parties

1. La demanderesse, Domaine des Tourelles SA, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous le numéro CHE-114.829.607, exploite depuis plusieurs générations un domaine viticole d'environ 14 hectares en appellation La Côte, notamment sur la parcelle n° 2284 de la Commune de Féchy. Son siège est à la Route de la Gare 3, 1173 Féchy. Elle emploie, en plus de son administrateur-président, six collaborateurs permanents, auxquels s'ajoute du personnel saisonnier durant les vendanges.

2. Elle est administrée par son administrateur-président, Monsieur Jean-Daniel Cherix, qui exerce cette fonction depuis la fondation de la société, et par Madame Chantal Rey, administratrice. Elle emploie notamment Madame Sandrine Lavigne, responsable administrative depuis 2019, et Monsieur Thierry Baudin, maître de chai depuis 2021.

3. La défenderesse, Fiduciaire Chamblandes SA, inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous le numéro CHE-105.337.218, a son siège à l'Avenue de Chamblandes 9, 1009 Pully. Elle est active depuis plus de vingt ans dans la tenue de comptabilité, l'établissement de décomptes de taxe sur la valeur ajoutée et la gestion des salaires pour une clientèle d'entreprises de la région lémanique, en particulier dans le secteur agricole et vitivinicole, dont elle se présente comme spécialiste.

4. Le dossier de la demanderesse était suivi au sein de la défenderesse par Monsieur Fabien Mercier, expert fiscal diplômé et associé de l'étude, assisté ponctuellement d'autres collaborateurs de la défenderesse pour les travaux courants.

B. Le mandat

5. Par contrat du 3 mars 2020 (Pièce 1), la demanderesse a confié à la défenderesse la tenue de sa comptabilité générale et auxiliaire, l'établissement de ses comptes annuels, les décomptes trimestriels de TVA selon la méthode effective, ainsi que la gestion des salaires et des déclarations aux assurances sociales. Ce contrat prévoyait un calendrier précis d'exécution, rappelé à son art. 3.

6. Les conditions générales de la défenderesse (Pièce 2), qui font partie intégrante du contrat, précisent notamment les modalités de facturation, les coordonnées bancaires de la défenderesse, une clause de limitation de responsabilité pour faute légère (art. 7), ainsi qu'une clause selon laquelle le mandant doit signaler expressément tout poste comptable appelant un traitement fiscal particulier (art. 9).

7. L'honoraire forfaitaire annuel pour les prestations ordinaires est de CHF 18'000.-, et les travaux complémentaires sont facturés au temps consacré, au tarif de CHF 180.- par heure pour les collaborateurs et CHF 240.- par heure pour les associés (Pièce 1, art. 9).

8. En 2024, la demanderesse a entrepris des travaux d'extension de son chai (nouveau pressoir pneumatique, cuverie inox) pour un montant total de CHF 1'200'000.- hors taxe, générant un impôt préalable récupérable de CHF 97'200.-. Une mission complémentaire de suivi comptable de ce projet, soumise au tarif horaire de l'art. 9 du contrat, a été confirmée le 15 mars 2024 (Pièce 3).

9. La défenderesse a reçu progressivement, au fil de l'exercice 2024, l'ensemble des factures relatives à ces investissements dans le cadre de la tenue de la comptabilité courante, sans jamais indiquer à la demanderesse qu'une information complémentaire ou un codage particulier aurait été nécessaire pour permettre la récupération de l'impôt préalable y afférent.

C. Le décompte de TVA du 3e trimestre 2024

10. Le décompte de TVA pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2024 était exigible dans les 60 jours suivant la fin du trimestre, soit le 29 novembre 2024, conformément aux art. 71 al. 1 et 86 al. 1 LTVA.

11. La demanderesse a transmis à la défenderesse, au plus tard le 10 octobre 2024, l'ensemble des pièces justificatives nécessaires à l'établissement de ce décompte, y compris les documents douaniers relatifs aux livraisons à l'exportation (Pièce 4).

12. La défenderesse n'a pas déposé le décompte dans le délai légal.

13. Par sommation du 15 janvier 2025 (Pièce 5), l'Administration fédérale des contributions (AFC) a constaté l'absence de décompte et imparti un ultime délai de 10 jours.

14. Faute de réponse, l'AFC a rendu le 10 février 2025 une décision de taxation par estimation fixant la créance fiscale à CHF 24'650.- (Pièce 6), conformément à l'art. 86 al. 2 LTVA.

15. La demanderesse a alors confié son dossier à un nouveau mandataire, qui a déposé le décompte rectificatif le 5 mars 2025, faisant état d'une créance réelle de CHF 22'850.-, acquittée le 10 mars 2025 (Pièce 13).

16. Un intérêt moratoire de 4,5 % l'an a couru du 29 novembre 2024 au 10 mars 2025 sur le montant de CHF 22'850.-, soit CHF 288.55, facturé par l'AFC et acquitté par la demanderesse (Pièce 6, décompte d'intérêts).

17. Ce retard et cet intérêt supplémentaire sont exclusivement imputables au manquement de la défenderesse, qui disposait de tous les documents nécessaires bien avant l'échéance du 29 novembre 2024.

17a. La demanderesse relève que la défenderesse ne lui a jamais signalé, ni avant ni après l'échéance du 29 novembre 2024, qu'une pièce lui manquait pour établir le décompte du 3e trimestre 2024, alors que l'art. 4 du contrat (Pièce 1) l'y obligeait expressément.

17b. Ce n'est qu'après réception de la sommation de l'AFC que la défenderesse a réagi, soit plus d'un mois et demi après l'échéance légale.

D. La perte de la déduction de l'impôt préalable 2024

18. L'impôt préalable de CHF 97'200.- afférent aux investissements de 2024 n'a été porté en déduction dans aucun décompte, bien que la défenderesse disposât de toutes les factures correspondantes.

19. Conformément à l'art. 72 al. 1 LTVA, toute correction d'une telle omission devait intervenir au plus tard dans le décompte correspondant au 180e jour suivant la clôture de l'exercice 2024, soit le 29 juin 2025.

20. La défenderesse n'a déposé aucun rectificatif dans ce délai.

21. Ce n'est qu'en octobre 2025, lors de la préparation des comptes 2025, que le nouveau mandataire de la demanderesse a découvert l'omission et a sollicité la prise en compte tardive de cet impôt préalable.

22. Par décision du 20 novembre 2025 (Pièce 10), l'AFC a refusé cette correction comme tardive au regard de l'art. 72 al. 1 LTVA, la période fiscale 2024 étant désormais considérée comme définitivement arrêtée.

23. La demanderesse a ainsi perdu de manière définitive et irrévocable la déduction de CHF 97'200.-.

23a. Cette perte est définitive et certaine au sens de l'art. 42 al. 1 CO : elle résulte d'une décision administrative entrée en force, qui clôt toute possibilité de récupération de l'impôt préalable litigieux par quelque voie que ce soit.

23b. La défenderesse disposait, dès la réception des factures de construction en 2024, de tous les éléments nécessaires pour identifier qu'il s'agissait d'investissements donnant droit à récupération de l'impôt préalable ; une telle qualification relève précisément de la compétence professionnelle qu'elle met en avant pour justifier ses honoraires.

E. Les cotisations AVS

24. Monsieur Thierry Baudin, maître de chai, bénéficie depuis le 1er janvier 2023 de l'usage privé d'un véhicule d'entreprise (plaque VD 184 227) ainsi que d'une prime de vendanges annuelle (Pièce 16).

25. Ces deux éléments font partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 LAVS et sont soumis aux cotisations AVS/AI/APG.

26. La défenderesse, chargée de la gestion des salaires, a omis de les déclarer, d'où un salaire déterminant sous-déclaré de CHF 8'000.- pour 2023 et CHF 8'200.- pour 2024.

27. Un contrôle d'employeur mené par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS en septembre 2025 a révélé cette omission.

28. Par décision du 6 octobre 2025 (Pièce 9), la Caisse a réclamé des cotisations arriérées de CHF 1'717.20, majorées d'un intérêt moratoire de CHF 119.05 (art. 41bis al. 1 let. b et 42 al. 2 RAVS), soit CHF 1'836.25 au total, acquitté par la demanderesse le 15 novembre 2025.

29. Plus de trois mois s'étant écoulés, la demanderesse n'a pu récupérer la part salariale sur le salaire de M. Baudin et a supporté seule l'ensemble de ce montant.

29a. Jusqu'en 2022, les déclarations de salaire de M. Baudin établies par la défenderesse ne comportaient aucune anomalie ; l'omission constatée pour 2023 et 2024 coïncide avec l'attribution du véhicule d'entreprise et l'introduction de la prime de vendanges, deux éléments dont la défenderesse avait connaissance par la comptabilité courante qu'elle tenait elle-même.

29b. Il appartenait à la défenderesse, dans le cadre de sa mission de gestion des salaires au sens de l'art. 1 du contrat, de s'enquérir de la nature exacte de ces éléments et de leur traitement social, plutôt que de se limiter à reporter mécaniquement les montants qui lui étaient transmis.

F. Les conséquences financières et les démarches amiables

30. Ayant eu connaissance de ces arriérés fiscaux et sociaux, la Bank Zimmermann & Cie AG, qui finance une partie des investissements du domaine, a réduit par lettre du 14 août 2025 (Pièce 8) la limite de crédit accordée de CHF 800'000.- à CHF 500'000.-.

31. La demanderesse a dû mettre en place un financement relais de CHF 300'000.- pendant quatre mois à un taux sensiblement plus élevé, générant un sur-coût de CHF 2'700.-.

32. La demanderesse a mandaté Monsieur Marc Bovier, expert-comptable diplômé, pour établir le dommage et l'assister face à l'AFC et à la Caisse AVS, pour des honoraires de CHF 2'850.- (Pièce 12).

33. Le dommage total se décompose ainsi : CHF 97'200.- (impôt préalable perdu) + CHF 288.55 (intérêt moratoire TVA) + CHF 1'836.25 (cotisations AVS et intérêts) + CHF 2'700.- (sur-coût de financement) + CHF 2'850.- (honoraires Bovier) = CHF 104'874.80 (Pièce 12, rapport Bovier).

33a. Aucun avantage compensatoire (compensatio lucri cum damno) n'entre en ligne de compte : la demanderesse n'a retiré aucun profit des manquements de la défenderesse, qui lui ont au

contraire occasionné des frais et démarches supplémentaires sans contrepartie.

34. Par courrier recommandé du 20 novembre 2025, la demanderesse a mis la défenderesse en demeure de réparer l'intégralité du dommage ci-dessus (Pièce 18).

35. La défenderesse a contesté toute responsabilité, invoquant la remise tardive des pièces par la demanderesse.

36. Aucun accord amiable n'a pu être trouvé, ce qui conduit au dépôt de la présente demande.

36d. Le nouveau mandataire comptable de la demanderesse, entré en fonction en octobre 2025, a dû consacrer un temps substantiel à la reconstitution du dossier fiscal et social du domaine avant de pouvoir identifier précisément l'ampleur des omissions de la défenderesse, ce qui explique le délai entre la résiliation du mandat et la découverte de la perte de l'impôt préalable 2024.

G. La résiliation du mandat et la reprise du dossier

36a. Le 10 octobre 2025, la défenderesse a résilié le contrat de mandat avec effet immédiat, invoquant une rupture du lien de confiance, sans toutefois restituer l'ensemble des pièces et données comptables dans le délai de 30 jours prévu à l'art. 11 du contrat (Pièce 1).

36b. La demanderesse a dû confier la poursuite de sa comptabilité à un nouveau mandataire, qui a consacré un temps important à la reconstitution du dossier et à la détection des omissions décrites ci-dessus, notamment celle relative à l'impôt préalable 2024.

36c. C'est dans ce contexte que le conseil d'administration de la demanderesse a, lors de sa séance du 12 décembre 2025, décidé d'agir en justice et ratifié la mise en demeure déjà adressée à la défenderesse (Pièce 15).

II. En droit

A. Compétence et recevabilité

37. La Chambre patrimoniale cantonale connaît, avec une compétence cantonale unique, des causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse CHF 100'000.- (art. 96f et 96g LOJV). La valeur litigieuse de CHF 104'874.80 dépasse ce seuil.

38. Le for est au siège de la défenderesse, à Pully, dans le canton de Vaud (art. 10 CPC).

39. Les parties ont, par déclaration commune du 10 janvier 2026 (Pièce 4), renoncé à la procédure de conciliation en application de l'art. 199 al. 1 CPC, la valeur litigieuse excédant CHF 100'000.-.

39a. La demanderesse, société anonyme inscrite au registre du commerce, a la capacité d'être partie et d'ester en justice ; elle agit par son administrateur-président, Monsieur Jean-Daniel Cherix, dûment habilité à la représenter avec signature individuelle selon l'extrait du registre du commerce produit en cas de besoin.

39b. La demanderesse est représentée en justice par un avocat inscrit au registre cantonal des avocats, conformément à l'art. 68 CPC.

39c. La présente demande est déposée dans le délai convenu par les parties pour l'introduction de l'instance consécutive à la renonciation à la conciliation, de sorte qu'elle est recevable à la forme.

B. La responsabilité du mandataire

40. Le contrat du 3 mars 2020 est un mandat au sens des art. 394 ss CO. Le mandataire répond envers le mandant de la bonne exécution de sa mission et doit lui rendre compte (art. 394 al. 1 et 400 CO).

41. En vertu de l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire professionnel répond de toute faute, même légère ; le Tribunal fédéral a confirmé que le degré de diligence exigé d'un mandataire exerçant une profession réglementée est élevé (ATF 117 II 563).

42. Les conditions de l'art. 97 CO sont réunies : la défenderesse a violé ses obligations contractuelles en omettant de déposer le décompte du 3e trimestre 2024 dans le délai, en omettant de récupérer l'impôt préalable sur les investissements 2024 dans le délai de l'art. 72 al. 1 LTVA, et en omettant de déclarer correctement le salaire déterminant de M. Baudin.

43. Chacun de ces manquements est en lien de causalité naturelle et adéquate avec les postes de dommage décrits sous chiffres 16, 23, 28 à 29, 31 et 32 ci-dessus. La faute de la défenderesse est présumée (art. 97 al. 1 CO) et celle-ci n'apporte aucun élément libératoire.

44. Le calcul du dommage, y compris la prise en compte de l'avantage que pourrait représenter l'économie d'honoraires que la demanderesse a dû engager pour réparer la situation, suit les principes rappelés notamment par le Tribunal fédéral en matière de mandat (ATF 128 III 22).

45. La clause de limitation de responsabilité pour faute légère figurant dans les conditions générales (Pièce 2) ne saurait trouver application, le comportement de la défenderesse – omissions réitérées sur trois dossiers distincts malgré la possession de toutes les pièces – constituant une faute grave.

46. Les intérêts moratoires sont dus à 5 % l'an dès la mise en demeure du 20 novembre 2025 (art. 104 al. 1 CO).

C. Sur l'objection anticipée de la défenderesse

47. Pour autant que la défenderesse persiste à soutenir que les pièces lui auraient été remises tardivement, il lui appartenait, en vertu de son devoir de diligence et d'information (art. 397 et 400 CO), de signaler sans délai toute pièce manquante et toute échéance menacée, ce qu'elle n'a jamais fait avant le déclenchement de la procédure de sommation par l'AFC.

48. Au surplus, le retard allégué dans la remise de certains justificatifs douaniers ne saurait expliquer l'omission totale, pendant plus d'un an, de récupérer l'impôt préalable sur les investissements 2024, ni l'omission de déclarer correctement le salaire déterminant de M. Baudin, deux manquements sans rapport avec la question douanière.

49. Pour l'ensemble de ces motifs, la demande doit être admise dans son intégralité.

D. Sur le calcul du dommage

49a. Le dommage se calcule par la différence entre le patrimoine actuel de la demanderesse et celui qu'elle aurait si l'exécution du mandat avait été conforme à l'art. 398 al. 2 CO (théorie de la différence), telle que développée notamment par le Tribunal fédéral en matière de mandat (ATF 128 III 22).

49b. S'agissant du poste relatif au surcoût de financement, dont le montant exact pourrait être discuté, celui-ci peut à tout le moins être estimé en équité conformément à l'art. 42 al. 2 CO, le principe même du surcoût n'étant pas sérieusement contestable au vu de la chronologie des pièces 8 et 12.

49c. La demanderesse se réserve de requérir une expertise judiciaire comptable complémentaire si la défenderesse venait à contester le détail des calculs figurant au rapport Bovier (Pièce 12).

E. Sur le point de départ des intérêts

49d. Bien que le dommage se soit matérialisé par étapes entre le 10 mars 2025 (paiement de l'intérêt moratoire TVA) et le 15 décembre 2025 (honoraires d'expertise), la demanderesse conclut, par simplification et dans un esprit de bonne foi procédurale, à l'allocation d'un intérêt unique à 5 % l'an sur l'ensemble du montant dès la mise en demeure du 20 novembre 2025, soit une date postérieure à la plupart des échéances partielles.

Moyens de preuve

Pièces 1 à 17 du bordereau annexé ; audition des parties, soit Jean-Daniel Cherix pour la demanderesse et Fabien Mercier pour la défenderesse ; audition en qualité de témoins de Sandrine Lavigne, Marc Bovier et Chantal Rey ; expertise judiciaire comptable, au besoin.

Lausanne, le 20 janvier 2026

Au nom de la demanderesse :
Me Delphine Chatelain